

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3026/2533

นาง วรณี สิริยาย น
นางสาว วา ณี ศิริบังอร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 114

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 114 มิได้บังคับโดยเด็ด ขาดมิให้ศาลรับฟังคำพยานซึ่งเบิกความโดยได้ฟังคำพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนมาแล้ว แต่เป็นการให้ศาลใช้ดุลพินิจ ในการรับฟังคำพยานดังกล่าวได้และหา มีบทบัญญัติใดบังคับไว้เด็ด ขาดห้ามมิให้สืบพยานที่ได้ฟังคำพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนไม่.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวที่จำเลยเช่าจากโจทก์ และส่งมอบตึกแถวคืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 8,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวของโจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเลิกสัญญา

ในวันนัดสืบพยานจำเลย ขณะที่ทนายจำเลยเบิกความเป็นพยานจำเลยอยู่นั้น ตัวจำเลยซึ่งจะเบิกความเป็นพยานจำเลยด้วยได้นั่งฟังอยู่ในห้องพิจารณา เมื่อตัวจำเลยจะเบิกความ โจทก์คัดค้าน ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้สืบตัวจำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 4,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบตึกแถวพิพาทคืนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษา รวมทั้งคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ตัวจำเลยเบิกความ

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นสั่งไม่ให้ตัวจำเลยเบิกความเป็นการไม่ชอบ พิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบตัวจำเลยแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีเพียงว่า การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ตัวจำเลยเบิกความนั้นเป็นการชอบหรือไม่ได้ความว่าในการสืบพยาน จำเลยจำเลยซึ่งจะเข้าเบิกความต่อจากนายไพฑูรย์ พลซื่อ ทนายจำเลยได้ฟังคำเบิกความของนายไพฑูรย์อยู่ในห้องพิจารณาโดยตลอด โดยศาลชั้นต้นไม่ทราบและไม่ได้สั่งให้จำเลยออกไปเสียจากห้องพิจารณา ครั้นจำเลยจะเบิกความเป็นพยานโจทก์คัดค้านขึ้น ศาลชั้นต้นจึงได้สั่งให้งดสืบตัวจำเลย เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 วรรคแรกได้บัญญัติห้ามมิให้พยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง และให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งพยานอื่นที่อยู่ในห้องพิจารณาให้ออกไปเสียได้ และในวรรคสอง บัญญัติว่า แต่ถ้าพยานคนใดเบิกความโดยได้ฟังคำพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนมาแล้ว และคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าศาลไม่ควรฟังคำเบิกความเช่นนั้นเพราะเป็นการผิดระเบียบถ้าศาลเห็นว่าคำเบิกความเช่นนั้นเป็นที่เชื่อฟังได้หรือมิได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ฟังคำเบิกความของพยานคนก่อนหรือไม่สามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้ ศาลจะไม่ฟังว่าคำ

เบิกความเชื่อนี้ว่าเป็นผิดระเบียบก็ได้ กรณีในคดีนี้ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ก็ไม่มีบทบัญญัติใดบังคับไว้เด็ดขาดห้ามมิให้สืบพยานที่ได้ฟังคำพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนตรงกันข้ามตามมาตรา 114 วรรคสอง ดังกล่าวเป็นที่เห็นได้ว่าอาจมีกรณีซึ่งพยานคนใดเป็นความโดยได้ฟังคำพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนมาแล้วเกิดขึ้นได้ ซึ่งแม้คู่ควยามอีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าศาลไม่ควรฟังคำเบิกความเชื่อนี้เพราะเป็นการผิดระเบียบก็ยังมีได้บังคับมิให้ศาลรับฟังคำพยานดังกล่าวโดยเด็ดขาด กล่าวคือ กฎหมายบัญญัติว่าถ้าศาลเห็นว่าคำเบิกความเชื่อนี้เป็นที่เชื่อฟังได้หรือมิได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ฟังคำเบิกความของพยานคนก่อน หรือไม่สามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้ ศาลจะไม่ฟังว่าคำเบิกความเชื่อนี้เป็นผิดระเบียบก็ได้ เป็นการให้ศาลใช้ดุลพินิจในการรับฟังคำพยานดังกล่าวได้ กรณียังไม่ปรากฏว่าตัวจำเลยจะเบิกความเป็นที่เชื่อถือฟังได้หรือไม่ สามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ จึงสมควรให้ตัวจำเลยเบิกความไปก่อนเพื่อศาลจะได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังว่า คำเบิกความเชื่อนี้เป็นการผิดระเบียบหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตหรืองดสืบตัวจำเลยจึงไม่ชอบ..."

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น